

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 320/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

โจทก์

นายสังवलหรือสังวน คิมโน

จำเลย

นายสังवलหรือสังวน คิมโน จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก จำเลยมีกำหนด 2 ปี และปรับ 2,800 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขลงโทษจำคุกจำเลยจำนวน 4 ปี 8 เดือน โดยมีได้แก่บทกฎหมายแต่อย่างใดจึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย การที่จำเลยฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จึงเป็นการฎีกาดุลพินิจของศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมาก จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 75)ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรก จำคุก 3 ปี และปรับ 4,200 บาท จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี และปรับ 2,800 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำความผิดหรือต้องโทษจำคุกมาก่อนทั้งจำเลยอายุไม่มากและสภาพ

ความผิดเนื่องจากผู้เสียหายยินยอม เห็นสมควรรอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามมาตรา 29 และ 30ฟ้องโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ฯลฯ จำคุก 7 ปีจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี 8 เดือนโดยไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 67)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปีและปรับ 2,800 บาท ให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ศาลอุทธรณ์แก้เป็นจำคุก 4 ปี 8 เดือน โดยไม่รอกการลงโทษ เป็นการแก้ไขมากจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปีและปรับ 2,800 บาท ให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ศาลอุทธรณ์แก้เป็นจำคุก 4 ปี 8 เดือน โดยไม่รอกการลงโทษ เป็นการแก้ไขมากจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ